

시정요구 및 통보

1. 제 목 : 입찰·수의계약에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○·◇◇보훈요양원

3. 내 용

공단 소속기구에서는 계약을 체결 시 계약의 목적·성질·규모 등을 고려하여 경쟁에 부치거나 수의계약을 계약법률 및 기업형태에 따른 특례적용을 준수하여 물품구매·공사·용역계약을 체결하였습니다.

1) 산업안전보건관리 정산에 관하여

가. 관계법령 및 판단기준

「산업안전기본법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 및 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제3조 따르면 산업재해보상법의 적용을 받는 공사 중 총공사금액 2천만원 이상 공사에 적용한다고 정하고 있습니다.

또한, 같은 기준 제5조(계상방법 및 계상시기 등) 제1항에 의하면 발주자는 원가 계산에 의한 예정가격 작성 시에 따라 안전보건관리비를 계상하여야 하며, 입찰 공고 등을 통해 입찰에 참가하는 자에게 사전에 공지함으로써 계약 시 낙찰률이 적용되어 안전보건관리비가 감액되는 것을 방지하고 있습니다.

따라서, ○○보훈요양원에서는 2천만원 이상 공사계약 입찰 시 예정가격에 계상된 안전보건관리비를 입찰참가자에게 고지하고 계약 체결 시 고지된 금액을 조정 없이 반영하도록 입찰공고문 등에 관련 내용을 명시하여야 하며, 준공검사 시에 산업안전보건관리비 사용내역서, 항목별사용내역, 세금계산서, 거래명세표를 제출하여 사후 정산을 하여야 합니다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2021년 요양원 종합감사 시 ◇◇보훈요양원 산업안전보건관리비 정산 내역을 확인한 결과, [표 1]와 같이 안전보건관리비 정산시 부가세가 포함된 청구금액

으로 정산하여 ###천원을 과다 지급하였으며, 정산에 필요한 서류(세금계산서, 거래명세서) 또한, 징구하지 않은 것으로 확인되었습니다.

[표 1] 산업안전보건관리비 미 정산 내역

(단위 : 원)

순번	계약일자	계약건명	계약업체	청구금액	정산금액	차액	비고	담당자
1	'20.12.03.	외벽옥상 방수 및 창틀코킹 공사	☐☐☐	###	###	###	부가세 포함 청구	AAA
2	'20.12.24.	주간보호센터 옥상정원 조성 공사	☐☐☐	###	###	###	실비 미정산 및 부가세 포함 청구	AAA

※ 2번 : 실비정산금액(###)=안전보건자재 구입비(공급가액:###)+교육비(###)

2) 직접생산증명서에 관하여

가. 관계법령 및 판단기준

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조(직접생산의 확인 등) 제1항에서는 공공기관의 장은 중소기업자간 경쟁의 방법으로 제품조달계약을 체결하거나, 대통령령으로 정하는 금액 이상의 제품조달계약을 체결하려면 그 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제10조 제1항에 따르면 “대통령령으로 정하는 금액”이란 추정가격 1천만원을 말하고 있으며 같은 시행령 제2항 제1호 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조(수계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제5호 1)가목에 따른 수의계약을 체결하는 경우라고 정하고 있습니다.

따라서, ◇◇보훈요양원에서는 추정가격 2천만원 초과 5천만원 이하인 중소기업경쟁제품에 대하여 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조(정의) 제1호에 따른 여성기업과 수의계약을 체결 시에는 직접생산증명서를 확인하여야 합니다

1) 제26조제1항제5호 가목5) 추정가격이 2천만원 초과 5천만원 이하 인 계약으로 어느 하나에 해당하는 자와 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약
가) 여성기업지원에 관한 법률 제2조제1호에 따른 여성기업
나) 장애인기업활동 촉진법 제2조제1호에 따른 장애인기업
다) 사회적기업 등

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2021년 요양원 종합감사 시 ◇◇보훈요양원 여성기업과 계약 체결내역을 확인한 결과, [표 2]와 같이 해당 수의계약 사항은 특례적용 대상으로 직접생산증명서 등록 여부를 확인하여 계약을 체결해야 하나, 직접생산 미등록 업체로 확인되었습니다.

[표 2] 여성기업 직접생산증명서 미 확인 내역

(단위 : 천원)

계약일자	계약건명	계약금액	계약업체	중소기업 경쟁제품 품명번호	담당자
'20.10.20.	워크인 냉장고 교체 공사	###	☐☐☐	대형냉장고 xxxxxxxxx	BBB
'21.04.21.	요양동 싱크대 교체 공사	###	☐☐☐	상업용싱크대 xxxxxxxxx 가정용싱크대 xxxxxxxxx	CCC

3) 계약보증금 및 계약이행증권에 관하여

가. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 시행령」 제50조(계약보증금) 제1항에 따르면 계약담당자는 계약보증금을 계약금액의 100분의 10 이상으로 납부하게 해야 한다 다만, 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 100분의 5 이상으로 할 수 있다고 정하고 있습니다.

또한, 공단 「계약사무규정」 제78조(계약보증금의 납부) 제9항 따르면 계약보증금은 현금 또는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」 제37조(입찰보증금)제2항에 따라 법률에서 규정한 보증서 등으로 이를 납부하게 하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 원활한 계약 이행을 위해서는 계약체결일까지 정해진 계약보증금 요율에 따라 계약보증금 및 계약이행증권을 납부하여야 합니다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2021년 보훈요양원 종합감사 시 대구보훈요양원 계약보증금 및 계약이행증권 납부 현황을 확인한 결과, [표 3]과 같이 물품구매(x건), 공사(x건), 용역계약(x건) 에 대하여 계약보증금 및 계약이행증권을 징구하지 않은 사실이 있습니다.

[표 3] 계약보증금 및 계약이행증권 미징구 내역

(단위 : 원)

계약일자	계약유형	계약건명	계약금액	계약보증금	한시적 보증율	담당자
'20.03.03.	공사	배스펌프 및 정화조 교반기 교체 공사	###	###	7.5%	DDD
'20.10.13.	공사	오수정화조 유량조정조 링 브로워 교체공사	###	###	7.5%	DDD
'20.11.04.	구매	소독게이트, 비대면 체온측정계 구매	###	###	5%	FFF
'20.12.29.	구매	비품(낙상감지기 등 4종) 구입	###	###	5%	FFF
'21.01.26.	구매	1분기 수선자재구매	###	###	5%	HHH
'21.01.29.	구매	입소자전동침대 부품구매	###	###	5%	EEE
'21'02.03.	구매	기계실, 전기실 급기휀수리	###	###	5%	DDD
'21.02.04.	구매	기계실 급수설비 부품교체	###	###	5%	EEE
'21.03.02.	공사	외부정원 고사목 제서 및 수목정비 공사	###	###	7.5%	DDD
'21.03.04.	용역	시설물 환경정비	###	###	5%	EEE
'21.03.22.	용역	상반기 시설물 정기점검	###	###	5%	DDD
'21.05.25.	구매	2분기 수선자재구매	###	###	5%	HHH

4) 물품구매 및 공사계약 검수에 관하여

가. 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「계약사무규정시행세칙」 제13조(검수)에 따라 구입 또는 기타의 사유로 납품되는 모든 물자에 대하여는 약정된 수량, 가격, 사양 기타의 계약조건과 일치되는지의 여부를 소정의 절차에 따라 검수하여야 합니다.

또한, 같은 세칙 제14조(검수원의 임명), 제16조(검수원의 임무)에 따르면 검수원의 임명은 소관 부서장이 임명하며, 검수원은 검수의뢰를 받으면 지체 없이 각 호의 사항을 ①수량 ②규격서 및 견본품과 비교 ③품질 ④납품지정일) 검수 하여야 한다고 정하고, 같은 세칙 제20조(검수조서)에 의해 검수원은 합격한 물품에 대하여는 검수조서를 작성하여 소관부서로 송부하여야 한다, 단 검수자가 거래명세서 등에 검수도장 날인 및 서명으로 검수조서 작성에 갈음할 수 있다고 정하고 있습니다.

아울러 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제15조(대가의 지급) 제1항에 의하면 공사, 제조, 구매, 용역, 그 밖에 국고의 부담이 되는 계약의 경우 검사를 하거나 검사조서를 작성한 후에 그 대가를 지급하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서, ○○보훈요양원에서는 검수원을 임명하여 물품구매계약에 따른 납품되는 물품에 대하여 정확한 검수를 실시하여야 검수조서를 작성하여야 하며, 공사계약 완료 시 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 제시방서, 품질관리 기준 및 기타 약정대로 준공하였는지 확인하여 준공신고서에 검수확인을 하여야 합니다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2021년 요양원 종합감사 시 ○○보훈요양원 검수내역을 확인한 결과, [표 4]와 같이 물품구매 계약 및 공사계약 총 X건에 대하여 검수를 누락한 사실을 확인 하였습니다.

[표 4] 물품납품 및 공사완료 미검수 내역

(단위:천원)

계약건명	계약기간	계약금액	납품일/ 공사완료일	담당자
외벽옥상 방수 및 창틀코킹 공사	'20.12.07.~'20.12.28.	###	'20.12.26.	AAA
심리안정실 리모델링 공사	'20.12.04.~'20.12.28.	###	'20.12.28.	GGG
심리안정실 도구 구매	'20.12.10.~'20.12.30.	###	'20.12.28.	GGG
주간보호센터 휴면실 안마의자 구매	'21.05.13.~'21.06.12.	###	'21.05.28.	AAA
사랑채(구 주간보호센터)비품 구입	'21.09.27.~'21.10.12.	###	'21.10.05.	KKK

5) 하자보수보증금 및 납세증명서 징구에 관하여

가. 관계법령 및 판단기준

「계약예규 공사계약일반조건」 제34조(하자보수보증금) 제1항에 따르면 계약상 대자는 공사의 하자보수를 보증하기 위하여 계약서에서 정한 하자보수보증금을 계약금액을 「국가를 당사자로 하는 계약 시행령」 제62조 및 「국가를 당사자로 하는 계약 시행규칙」 제72조에서 정한 계약금액의 100분의 2이상 100분의 10 이하로 납부하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한 「국세징수법」 제5조 제1호에 따르면 국가, 지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 정부기관으로부터 대금을 지급받을 경우에는 납세증명서를 제출하도록

정하고 있으며, 대통령령으로 정하는 관리기관은 「감사원법」 제22조 제1항 제3호 및 4호에 따라 감사원의 검사대상이 되는 법인 또는 단체로 정하고 있습니다.

따라서, ○○보훈요양원에서는 공사계약에 따라 준공검사 후 하자보수보증금 및 하자보수이행증권을 납부하게 하여야 하며, 또한 공사완료 및 물품납품 완납 시에 납세증명서(국세, 지방세, 4대보험 완납증)를 확인 대금을 지급하여야 합니다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2021년 요양원 종합감사 시 ○○보훈요양원 하자보수 보증금(증권) 및 납세증명서 징구 내역을 확인한 결과, [표 5]와 같이 공사계약(x건) 및 물품구매 계약(x건) 대금지급 시 하자보수 보증금(증권) 및 납세증명서 누락한 사실을 확인 하였습니다.

[표 5] 하자보수보증금(증권) 및 납세증명서 미징구 내역

(단위 : 천원)

계약일자	계약건명	계약금액	미징구 내역	담당자
'20.02.05.	요양원 내외 CCTV 교체 공사	###	납세증명서	KKK
'20.02.17.	요양원 입구 나무데크 철거 및 아스팔트 포장공사	###	· 하자보수보증금 또는 · 하자보수이행증권 · 납세증명서	DDD
'20.05.22.	요양원 창틀 실리콘 코킹 보수작업	###	· 하자보수보증금 또는 · 하자보수이행증권 · 납세증명서	LLL
'20.05.26.	요양원 TV 구매	###	· 납세증명서	LLL
'20.08.10.	안전관리 CCTV 추가 설치공사	###	· 납세증명서	LLL
'21.09.27.	사랑채(구 주간보호센터)비품 구입	###	· 납세증명서	GGG

4. 관계기관 의견 : ○○·◇◇보훈요양원에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 대해 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○보훈요양원장은

- “1)” 항과 관련하여 과다하게 지급된 산업안전보건관리 ###천원을 회수 조치 바라며,(시정)

○ ○○·◇◇보훈요양원장은

- 계약체결 시 계약사무규정 및 관련 법령을 준수 하시기 바랍니다.(통보)